

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор

Дата утверждения: 20.01.2025

Вводится в действие с 20.01.2025

Для служебного пользования

Договор поставки № РМ-2025/01 от 20.01.2025

1. Предмет договора

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Родос-Деталь-Сборка», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество «Редмаш», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице уполномоченного представителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить валы редукторные, шестерни и корпусные детали производства ГК «Родос-Деталь» (далее — «Товар») в номенклатуре, количестве и по ценам, согласованным Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Действующими спецификациями на дату заключения договора являются: приложение СП-01 «Валы Р-160», приложение СП-02 «Шестерни $m=4$ », приложение СП-03 «Корпусные детали». Стороны вправе согласовывать новые спецификации либо вносить изменения в действующие путём подписания дополнительных соглашений.

1.4. Каждая спецификация содержит артикул, наименование и чертёжный номер позиции, цену за единицу без НДС, объём партии и планируемый период отгрузки.

1.5. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на складе Поставщика в Тольятти.

2. Качество и комплектность

2.1. Качество Товара должно соответствовать конструкторской документации Поставщика, техническим условиям на соответствующую деталь и требованиям, указанным в спецификации к настоящему договору.

2.2. Поставщик подтверждает соответствие каждой партии Товара сопроводительным документом (универсальным передаточным документом) с указанием номера партии.

2.3. Комплектность поставки определяется спецификацией. Частичная поставка позиции спецификации допускается только по письменному согласованию Сторон.

2.4. При выявлении несоответствия Товара условиям договора Покупатель оформляет акт о несоответствии и направляет его Поставщику не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения дефекта.

2.5. Поставщик обязан рассмотреть акт о несоответствии и представить Покупателю ответ о принятых мерах в течение десяти рабочих дней с даты получения акта.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Цены на Товар указываются в спецификациях без учёта налога на добавленную стоимость; налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату отгрузки.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в порядке отсрочки платежа на срок 45 (сорок пять) календарных дней с даты поставки соответствующей партии.

3.3. Датой поставки для целей исчисления срока отсрочки считается дата подписания универсального передаточного документа Покупателем либо его уполномоченным представителем.

3.4. Оплата производится в безналичном порядке платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего договора, с указанием в назначении платежа номера и даты договора.

3.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

3.6. Изменение цен, указанных в действующих спецификациях, в течение срока их действия не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных дополнительным соглашением Сторон.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Сроки изготовления и отгрузки партий Товара устанавливаются спецификациями и подтверждаются Поставщиком при приёме заявки Покупателя.

4.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя, направляемым в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до желаемой даты отгрузки.

4.3. Передача Товара производится путём самовывоза транспортом Покупателя со склада готовой продукции Поставщика по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7.

4.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности партии к отгрузке не позднее чем за два рабочих дня до планируемой даты выборки.

4.5. Если Покупатель не осуществил выборку готовой партии в течение 10 календарных дней с даты уведомления о готовности, Поставщик вправе поместить Товар на ответственное хранение за счёт Покупателя.

5. Приёмка

5.1. Приёмка Товара по количеству производится Покупателем в момент выборки на складе Поставщика путём сверки фактического количества грузовых мест с данными универсального передаточного документа.

5.2. Приёмка Товара по качеству производится Покупателем в течение 10 рабочих дней с даты поставки посредством входного контроля в соответствии с внутренним регламентом Покупателя.

5.3. Претензии по количеству, выявленные при приёмке на складе Поставщика, заявляются немедленно и фиксируются в акте, подписываемом представителями обеих Сторон.

5.4. Претензии по скрытым недостаткам качества, которые не могли быть обнаружены при обычной приёмке, заявляются в течение гарантийного срока, установленного разделом 6 настоящего договора.

6. Гарантия

6.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар продолжительностью 12 месяцев с даты отгрузки при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки, хранения и монтажа.

6.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие нарушения Покупателем условий эксплуатации, механических повреждений после приёмки Товара и самостоятельного вмешательства в конструкцию детали.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефекта, возникшего по вине Поставщика, Поставщик обязан по своему выбору заменить дефектную деталь либо возместить её стоимость в течение 20 рабочих дней с даты получения обоснованной претензии.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Поставщиком согласованных сроков поставки партии Товара Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не поставленной в срок партии за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости такой партии.

7.2. За нарушение Покупателем срока оплаты, установленного пунктом 3.2 настоящего договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств.

8.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых документом уполномоченного органа, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период их действия.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего договора, спецификаций и иной коммерческой информации, полученной в ходе его исполнения, и не передавать такую информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.2. Обязательства по конфиденциальности не распространяются на информацию, раскрытие которой требуется по законному требованию государственных органов, а также на информацию, ставшую общедоступной не по вине получившей её Стороны.

9.3. Настоящий договор имеет гриф «Для служебного пользования» и хранится Сторонами с соблюдением режима ограниченного доступа.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026, а в части неисполненных на эту дату обязательств — до их полного исполнения.

10.2. Срок действия договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении письменным уведомлением не позднее чем за 30 календарных дней до окончания текущего срока.

10.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при существенном нарушении другой Стороной условий договора с письменным уведомлением за 30 календарных дней.

11. Реквизиты и подписи сторон

Реквизит	Поставщик	Покупатель
Наименование	ООО «Родос-Деталь-Сборка»	АО «Редмаш»
ИНН / КПП	006320445566 / 006301001	005250778899 / 005250001
ОГРН	0026320445566	—
Адрес	445039, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7	г. Нижний Новгород
Банк	АО «Демобанк»	согласно данным ЕГРЮЛ
БИК	004999999	—
Расчётный счёт	00702810000000000002	—
Корреспондентский счёт	00101810000000000001	—
Подпись	Генеральный директор	уполномоченный представитель